





Дело № 1-161/2022

Номер дела: **1-161/2022**

УИН: **25RS0002-01-2022-001072-31**

Дата начала: **31.01.2022**

Дата рассмотрения: **08.07.2022**

Суд: **Фрунзенский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Бойко Марина Николаевна**

Статьи УК: **158, 162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Погосян Борис Атомович	Статьи УК: 158, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.01.2022
Передача материалов дела судье			31.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		07.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	21.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.06.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.06.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		07.07.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		08.07.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			28.07.2022
Дело оформлено			29.08.2022
Дело передано в архив			02.09.2022

Акты

Дело № 1-161/22

25RS0002-01-2022-001072-31

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 08 июля 2022 года

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бойко М.Н.,

при секретаре Рева А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Рыжковой К.И.,

подсудимого Погосян Б.А.,

защитника подсудимого Погосян Б.А. – адвоката Сорванова Е.А., представившего удостоверение № 2132 и ордер № 1038,

потерпевшего ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Погосян Бориса Атомовича, дата года рождения, уроженца <адрес> Республики Армения, гражданина РФ, с неполным средним образованием, холостого, временно зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, работающего бариста «Миринэ» ТЦ Черемушки, невоеннообязанного, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил дата;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался;

дата избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 162 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Погосян Б.А., дата в период с 05 часов 55 минут до 06 часов 16 минут, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, географические координаты:

43.114412 СШ, 131.874113 ВД, с целью хищения имущества у ранее незнакомого ФИО8, совершил на него разбойное нападение.

При этом, Погосян Б.А., дата в период с 05 часов 55 минут до 06 часов 16 минут, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, с географическими координатами 43.114412 СШ, 131.874113 ВД, имея умысел, направленный на разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя незначительный повод, спровоцировал ссору с ранее незнакомым ФИО8, при этом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью подавления возможного сопротивления со стороны ФИО8, напал на последнего, а именно применил к ФИО8 насилие, опасное для здоровья, нанес ФИО8 один целенаправленный удар кулаком правой руки в область лица с левой стороны, причинив потерпевшему ФИО8 телесные повреждения в виде перелома скуловой кости и дуги, сопровождавшийся параорбитальной, субконъюнктивальной гематомой слева, указанная травма, согласно заключению эксперта № от дата влечет за собой временную нетрудоспособность продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) в связи с чем, по признаку длительного расстройства здоровью расценивается как вред здоровью средней тяжести (п. 7.1. «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» Приказа №н МЗиСР РФ от дата).

От полученного удара ФИО8 почувствовал физическую боль и не устояв на ногах, упал на землю, выронив имеющийся при нем смартфона марки «Apple iPhone 8». Погосян Б.А., продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на разбойное нападение с целью хищения имущества, принадлежащего ФИО8, воспользовавшись беспомощным состоянием последнего, поднял с земли, то есть открыто похитил принадлежащий ФИО8 смартфон марки «Apple iPhone 8», стоимостью 15000 рублей, с чехлом и сим-картой компании «МТС», не представляющими материальной ценности, после чего сел на торс ФИО8, потребовал назвать пароль от смартфона. ФИО8, оказавшись в подавленном психологическом состоянии, опасаясь за свое здоровье, испугавшись физической расправы, сообщил Погосяну Б.А. пароль от смартфона.

После этого Погосян Б.А. с места совершения преступления скрылся с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Погосян Б.А., дата в период с 05 часов 55 минут до 06 часов 16 минут, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, с географическими координатами 43.114412 СШ, 131.874113 ВД, умышленно, из корыстных побуждений, с применением насилия опасного для здоровья, совершил разбойное нападение на ФИО8, открыто похитив его имущество, причинив потерпевшему ущерб на сумму 15000 рублей.

Он же, дата в период с 06 часов 23 минут до 11 часов 18 минут, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на <...> хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств с банковского счета ФИО8, желая улучшить своё материальное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, посредством находящегося в его пользовании, похищенного у ФИО8 смартфона марки «Apple iPhone 8», имеющего привязку к банковской карте №, с банковским счетом №, оформленным на ФИО8 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная пароль, не имея права распоряжаться чужими денежными средствами, похитил с банковского счета № принадлежащие ФИО8 денежные средства на общую сумму 15744 рублей, при следующих обстоятельствах:

- дата, Погосян Б.А., находясь в торговом зале магазина «Адмирал», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная, что на смартфоне марки «Apple iPhone 8» имеющим привязку к банковской карте ПАО Сбербанк № с банковским счетом №, оформленным на ФИО8, установлено приложение, позволяющее при помощи смартфона произвести оплату

бесконтактным способом путем прикладывания смартфона к терминалу, осознавая, что находящиеся на счете денежные средства ему не принадлежат, <...>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета № принадлежащие ФИО8 денежные средства, оплатив бесконтактным способом, посредством безналичного расчета на устройстве терминала оплаты, выбранный им товар в 06 часов 23 минуты на сумму 403 рубля, в 06 час 26 минут на сумму 444 рубля, в 06 час 27 минут на сумму 723 рублей и в 06 час 28 минут на сумму 209 рублей, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

После этого, Погосян Б.А., продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение с банковского счета денежных средств ФИО8, дата, находясь у магазина «Адмирал», расположенного по адресу: <адрес>, используя смартфон марки «Apple iPhone 8», имеющего привязку к банковской карте ПАО Сбербанк № , <...>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета принадлежащие ФИО8 денежные средства, а именно с помощью установленного в смартфоне смс - сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, через команду по номеру 900, в 06 часов 34 минут перевел с банковского счета № банковской карты ПАО Сбербанк № , открытого на имя ФИО8, денежные средств в сумме 8000 рублей на банковский счет № , оформленный на Погосяна Б.А. банковской карты ПАО Сбербанк №, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Далее Погосян Б.А., продолжая свой единый умысел, направленный на хищение с банковского счета денежных средств ФИО8, дата, находясь в торговом зале магазина «Смак», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная, что на смартфоне марки «Apple iPhone 8», имеющего привязку к банковской карте ПАО Сбербанк № с банковским счетом № , оформленным на ФИО8, установлено приложение, позволяющее при помощи смартфона произвести оплату бесконтактным способом путем прикладывания смартфона к терминалу, осознавая, что находящиеся на счете денежные средства ему не принадлежат, <...>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета № принадлежащие ФИО8 денежные средства, оплатив бесконтактным способом, посредством безналичного расчета на устройстве терминала оплаты, выбранный им товар в 06 часов 48 минут на сумму 875 рублей, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

После этого, Погосян Б.А., продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение с банковского счета денежных средств ФИО8, дата, находясь у магазина «Смак», расположенного по адресу: <адрес>, используя смартфон марки «Apple iPhone 8», имеющего привязку к банковской карте ПАО Сбербанк № , <...>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета принадлежащие ФИО8 денежные средства, а именно с помощью установленного в смартфоне смс - сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, через команду по номеру 900, перевел с банковского счета № банковской карты ПАО Сбербанк № , открытого на имя ФИО8 на банковский счет № , оформленный на Погосяна Б.А. банковской карты ПАО Сбербанк № в 07 часов 58 минут денежные средств в сумме 5000 рублей и в 11 часов 17 минут денежные средств в сумме 90 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Погосян Б.А. дата в период с 06 часов 23 минут до 11 часов 18 минут, умышленно, из корыстных побуждений, <...> похитил с банковского счета № банковской карты ПАО Сбербанк № , открытого на имя ФИО8 в отделении ПАО Сбербанк № , расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ФИО8 денежные средства, причинив потерпевшему значительный ущерб на общую сумму 15744 рублей.

Подсудимый Погосян Б.А. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ признал в полном объеме, вину по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 162 УК РФ признал частично, указал, что он только ударил потерпевшего, похищать телефон не намеревался, с квалификацией не согласен и суду показал, что летом 2021 года, дату точно не помнит они с Попой, Алексеевым и еще компанией, лично с которыми он не знаком, отдыхали на третьем пирсе Набережной в <адрес>. Просидели примерно до 01 часа – 01 часов 30 минут ночи, после чего всей компанией пошли в стоону клубо «Поки». Компания алкоголь употребляла, а он не пил. В какой-то момент к их

компании подошел Мухортов, на тот момент ему неизвестный, был пьян и начал знакомиться. Компания его не приняла, и он подошел к ним – ему, Поповой и Алексееву, так как они стояли чуть в стороне от всей компании. Они его попросили отойти от них, но он не отошел, что-то говорил. Его снова в более грубой форме попросили отойти, тот что-то сказал неразборчиво и ушел. Через какое-то время Алексеев захотел в туалет, и ушел. Вернувшись, минут через 10 сказал, что Мухортов специально или нет, справил нужду ему на кроссовок. Он решил выяснить сложившуюся ситуацию и пошел к Мухортову, чтобы решить вопрос мирно, чтобы Мухортов извинился перед Алексеевым, и чтобы у Алексеева рассеялась обида, Алексеев и Попова пошли за ним. Он подошел к Мухортову и спросил его, зачем он это сделал, тот его послал нецензурными словами, он попытался ему отвесить подзатыльник, но не получилось, поскольку Мухортов увернулся. Он попытался с ним поговорить, говорил, что тот поступил некрасиво, справил нужду на кроссовок, послал его нецензурными словами, и Мухортов согласился обсудить произошедшее. Они начали идти в сторону ЦСК трибун, общались, Попова и Алексеев шли за ними, но не быстро. Дойдя до ЦСК трибун, он предложил зайти за трибуну, так как хотел справить нужду. Они зашли за трибуну, он справил нужду, и когда повернулся, увидел, как Мухортов хочет его ударить, увернулся, дал Мухортову подзатыльник и сказал «Что ты делаешь». Начал ему объяснять, но тот стал его провоцировать резкими движениями. Он понял, что разговор ни к чему не приведет и попросил у Мухортова телефон позвонить Поповой, так как его телефон разрядился и находился в сумке у Поповой, и он не знал, где Попова с Алексеевым находятся. Мухортов достал свой телефон, начал набирать пароль, было около пяти неудачных попыток. Когда Мухортов набирал пароль, он его заметил и запомнил. После неудачных попыток набрать пароль, он попросил у Мухортова телефон, чтобы самому набрать пароль и позвонить. Тот передал ему телефон, он его разблокировал и начал набирать номер телефона, но, не успев нажать на вызов увидел, что Мухортов замахивается на него, и ударил его кулаком в правую скулу, сказав тому, зачем он так делает, и кинул ему телефон. Мухортов снова замахнулся на него, но тут же упал. Он стал помогать ему вставать и увидел, как тот снова замахнулся в его сторону. После этого Мухортов, поднявшись, стал убегать, а он заметил, что его телефон лежит на земле. Он побежал за Мухортовым, и когда выбежал из-за трибун, увидел Попову и Алексеева. Он поднял телефон. Минут 30 они прождали на месте, ожидая, что Мухортов вернется, но тот не вернулся и они поднялись к магазину, где стали вызывать такси. Он зашел в магазин, хотел сделать покупку, но так как его телефон азрядился у него возникла мысль оплатить покупку через телефон Мухортова. Когда он понял, что у Мухортова есть деньги, он осуществил три перевода на сумму 8 000 рублей, 8 000 рублей и 90 рублей на свою карту. Приехав на такси на Окатовую, он зашел в магазин, и сделал там покупку, также оплатив ее с телефона Мухортова. Алексеев ушел домой, а они с Поповой немного постояли на улице, после чего также разошлись по домам. Он признает свою вину в том, что они причинил вред здоровью Мухортова, но у него не было умысла на совершения разбоя. По переводу денежных средств с карты Мухортова на свою карту он вину признает, но в тот момент он не понимал, что он делает. После произошедшего он принес потерпевшему свои извинения, материально компенсировал причиненный ущерб, возвратил телефон, также компенсировал моральный ущерб.

При частичном признании своей вины, вина подсудимого Погосян Б.А. подтверждается показаниями потерпевшего ФИО8 и свидетелей ФИО11, ФИО13, допрошенными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей: ФИО14, ФИО9, ФИО10, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший ФИО8 суду показал, что в августе 2021 года уже где то под утро, он находился в районе бара «Пенная борода» на Набережной. Там он отдыхал с друзьями. Они с друзьями посидели за столиками, а когда друзья разъехались, он решил прогуляться, после чего вызвать такси. Он прогуливался на Набережной и через какое-то время к нему подошел Погосян, с какой целью, он не знает, что спросил, он не помнит, но произошел какой-то конфликт, причину которого, он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Они вдвоем вышли за забор в районе стадиона Динамо с целью поговорить, рядом с ними никого не было. Затем, как он помнит, от Погосян последовал удар правой рукой в район левой скулы, от чего он упал. Его сотовый телефон «Айфон 8» выпал из левого кармана джинс. Погосян сел на него и попросил пароль от телефона, сам телефон в этот момент находился у него в руках. Он с испугу сообщил ему пароль, а сам от страха в

этот же момент убежал в сторону кафе на Набережной, поскольку испугался за свою жизнь, думал могут последовать еще удары. В тот момент, когда он бежал, Погосян что-то кричал ему вслед. Затем он сел на автобус № и поехал в сторону дома. Когда он приехал домой, позвонил в полицию, после чего поехал в полицию, где с него взяли объяснения, затем поехал в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ему сделали снимок, после чего отправили домой. Также он заезжал в отделение Сбербанка на <адрес>, где взяв выписку, обнаружил списание денежных средств с его счета на сумму 15744 рубля. Через 4 дня ему снова в травмпункте сделали снимок, и оказалось, что у него перелом скулы, после чего он был госпитализирован, и ему провели операцию. Причиненный ему ущерб является для него значительным. Телефон и денежные средства ему были возвращены Погосяном, кроме того ему была выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 60 000 рублей. Также Погосян ему принес извинения, они с ним полностью примирились, какой-либо неприязни у него к Погосян нет.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО8 в связи с противоречиями.

… Данный парень обратился к нему, сразу стал проявлять агрессию в отношении него, стал говорить ему такие выражения как: «ты не уважаешь нашу расу, давай поговорим, иди сюда». Он не понял, что происходит, соответственно стал спрашивать: «что он сказал плохого в отношеннии него, что он такого сделал, что его вынудило на конфликт», но от парня каких-то конкретных ответов он не услышал…

… От данного удара он упал на землю на спину, и испытал сильную физическую боль. После этого, когда он лежал на спине, парень залез на него, а именно сел сверху в районе пояса и обхватил его горло своими пальцами обеих рук и начал душить. От этого он не мог дышать и начал хрипеть, он пытался сказать ему, чтобы он отпустил. Парень все это время ничего не говорил. После того, как он убрал свои руки с его шеи, сидя на нем верхом, он сказал «говори пароль от телефона». На что он продиктовал ему свой пароль «160393»…

После оглашения показаний потерпевший подтвердил их, пояснив, что он давал такие показания, но более достоверными считает показания, которые он дал в судебном заседании.

Свидетель ФИО11 допрошенная в судебном заседании в присутствии законного представителя – матери ФИО12 суду показала, что в конце лета – август 2021 года они в компании Алексеева, Погосян и еще человек 7, проводили время на пирсе в районе <адрес> или 9 по <адрес> в <адрес>. Ближе к утру, примерно часов в 4 или 5 они направились в сторону бара «Поки», где провели какое-то время. После чего к ним подошел потерпевший Мухортов, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, на лице у него были ссадины, он был весь какой-то помятый. Его никто из их компании не трогал, просили отойти, но ему было все равно, но в итоге он все-таки ушел. Через некоторое время Алексеев отправился в туалет. Прошло примерно минут 5-10, он вернулся и рассказал Погосяну, что у него произошел конфликт с Мухортовым. Алексеев сказал, что Мухортов справил нужду на его ботинок, и у них произошла словесная перепалка, после чего он вернулся к ним. Погосян решил лично поговорить с Мухортовым, урегулировать конфликт и отправился за угол на дорогу вдоль <адрес> она его не видела, прошло минут 5-10, и она решила выйти на дорогу, посмотреть что происходит, где Погосян. Выйдя на дорогу, она увидела как Погосян и Мухортов что-то бурно обсуждают, жестикулируют, но друг друга не били. К ней подошел Алексеев, а Погосян и Мухотов отправились дальше к месту трибун. Они с Алексеевым пошли за ними. Между ними было какое-то расстояние. Погосян и Мухортов между собой общались, но о чем не было слышно. Они с Алексеевым остановились возле забора у трибун, а Погосян и Мухортов зашли за трибуны, и их не было видно минут 5. Затем Мухортов выбежал из-за трибун с криками «Ждите мусоров», пробегая мимо них, сказал тоже самое, и побежал в сторону <адрес>, на лице у него были видны ссадины, лицо его покраснело. Она и Алексеев подошли к Погосяну, тот вышел из-за трибун и рассказал что произошло. Сказал, что он свой сотовый телефон оставил у нее в сумке и хотел по телефону Мухортова позвонить им, узнать, где они находятся. Но поскольку Мухортов был в состоянии алкогольного опьянения, ему понадобилось несколько попыток ввести в телефон пароль. Мухортов разблокировал телефон, и Погосян взял его в свои руки и начал набирать ее номер телефона, но звонок не проходил. Мухортов в этот момент замахнулся в его

сторону, а он в ответ на это ударил его ладошкой по лицу, а потом в область грудной клетки кулаком. После чего телефон Мухортова остался у Погосян, а Мухортов, испугавшись, убежал и они этот момент уже видели. Они слышали, что когда Мухортов убегал, Погосян кричал ему вслед, забери свой поганый телефон, а Мухортов кричал «Ждите мусоров». Они провели возле трибун примерно 30 минут, после чего отправились в магазин «Адмирал» выше Набережной. Она оставалась на улице, а Погосян и Алексеев зашли в магазин, через несколько минут вышли с двумя пакетами, в которых находились продукты питания. Через минуту подъехало такси, они сели в него и поехали в сторону Окатовой. Кто и какими деньгами расплачивался за такси и продукты питания ей неизвестно. Когда они приехали на Окатовую, Алексеев пошел домой, а Погосян предложил ей зайти в магазин возле дома. Они зашли в магазин, купили продукты питания и после этого разошлись по домам. Потом как оказалось, все покупки и проезд в такси оплачивались с карты Мухортова, привязанной к его телефону. Со слов Погосян ей известно, что Погосян видел пароль в телефоне и запомнил его.

Свидетель ФИО13 суду показал, что в августе 2021 года в ночное время они в компании выпивали на Набережной. Позже переместились в заведение «Поки», где к ним подошел Мухортов, хотел с ними познакомиться. Ему сказали, что они хотят отдыхать своей компанией и тот ушел. Через какое-то время он пошел в здание ЦСК в туалет и там находился Мухортов. Во время того как они справляли нужду, Мухортов справил свою нужду ему на кроссовок, как ему показалось, он сделал это специально. Он вернулся в компанию и рассказал об этом Погосян. Так как в тот момент у него была сломана челюсть, ему было неприятно от произошедшего, он хотел поговорить с Мухортовым, но при этом он боялся, что тот его может ударить, поскольку ему показалось, что Мухортов сделал это специально, думал Погосян ему поможет, хотел чтобы они вместе с ним поговорили с Мухортовым. После этого, он, Попова и Погосян вернулись назад на ЦСК. Погосян начал разговаривать с Мухортовым, а они с Поповой стояли в стороне. О чем они разговаривали, он не слышал. Чуть позже в ходе разговора Погосян и Мухортов отошли за здание ЦСК, минут пять их не было, после они вышли из-за здания ЦСК и продолжили разговор. Как позже он узнал от Погосян, тот попросил у Мухортова телефон позвонить. Это он также понял, поскольку видел, как Мухортов передает телефон Погосян. В какой-то момент Мухортов попытался ударить Погосян, но Погосян его толкнул и тот упал, начал орать, не помнит что именно, начал подниматься, Погосян его снова толкнул, пытался отдать ему телефон, Мухортов стал убегать и Погосян кинул телефон Мухортову. Пробегая мимо них, крикнул «Ждите мусоров». Когда потерпевший Мухортов убежал, Погосян подошел к ним. Он спросил у Погосян что произошло. После этого они вернулись к «Поки» к друзьям, но их там уже не оказалось. Затем они пошли в магазин, где он купил сигарет, Погосян при нем ничего не покупал, но вышел из магазина с покупкой, чем расплачивался, ему неизвестно. Затем они вызвали такси, после чего поехали на Чуркин, где азошлись по домам. Телефон потерпевшего находился у Погосян в кармане, при нем он его не доставал и не пользовался им. Ему известно, что телефон в последующем был возвращен потерпевшему.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО13 в связи с противоречиями.

… Когда смартфон был у Погосяна Б.А. в руках, парень попытался ударить Погосяна Б.А., но у него ничего не вышло, так как находился в сильном алкогольном опьянении, в этот момент Погосян Б.А. его ударил в область как ему показалось плеча и в этот момент Погосян Б.А. и парень погли и зашли за трибуну ЦСКА, он и Попова Анастасия их уже не видели. Минут через 5 он с Поповой Анастасией пошли в сторону магазина, расположенного по адресу: <адрес>, он хотел купить себе воды, они прошли метров 300 и в этот момент он услышал что кричит что-то парень и бежит в их сторону, Погосян Б.А. ему тоже что-то кричал, что именно было не слышно... .

… После чего к ним подошел Погосян Б.А., и сказал, что находясь за трибуной, парень попытался его ударить, на что Погосян Б.А. «накидал ему лещей!», что у парня выпал смартфон на землю и в этот моммент парень стал убегать, а Погосян Б.А. в след махал его смартфоном и кричал, чтобы парень его забрал.. ..

После оглашения показаний, свидетель ФИО13 указал, что он давал такие показния, но более правильными считает те показания, которые им даны в суде, а на тот момент он рассказывал как помнил.

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является директором И.П. «ФИО14». У него имеется магазин (мани-маркет) «Адмирал», расположенный по адресу: <адрес>. До конца августа 2021 года мини-маркет «Адмирал» держала его сестра ФИО15, которая уже переехала и не живет на территории <адрес>. Когда мини-маркет «Адмирал» держала его сестра, в мини-маркете был терминал оплаты, который обслуживал «Дальневосточный Банк». С конца августа 2021 года, когда он стал владельцем указанного мини-маркета, то терминал оплаты стал обслуживаться в ПАО Сбербанк, поэтому чеков за дата не сохранилось. Также в мини-маркете имеются камеры видеонаблюдения, на которых запись хранится 20 дней. За дата видеозапись также не сохранилась. В мини-маркете был установлен в бытность его сестры ФИО15, который также имеется и в настоящее время, терминал оплаты, на котором можно расплачиваться бесконтактным способом через современные бесконтактные карты, также оплачивать через смартфоны, у которых имеются приложение «NFC» (том № л.д. 172-175).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с 2017 года она работает в ИП «Суворова», в продуктовом магазине «Смак» в должности администратора. Магазин расположен по адресу: <адрес>. У них в магазине имеются камеры видеонаблюдения, также в торговом зале имеется терминал безналичного расчета, посредством которого покупатели могут оплачивать покупки, используя свои бесконтактные современные банковские карты, а также смартфоны, где имеется приложение «NFC». Чека за дата у них не сохранилось. Видеозапись за дата, изъятая в ходе ОМП от дата, соответствует реальному времени и дате (том № л.д. 176-179).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что дата примерно в 04 часа 00 минут он с друзьями приехал на пляж «Юбилейный» в <адрес>. Они расположились на лавочке напротив бара «RA», расположенного в районе <адрес>. Они сидели, общались и примерно в 06 часов 15 минут дата к их компании подошел неизвестный мужчина, представился Мухортовым Сергеем (в ходе следствия установлено - ФИО8). На лице и немного на одежде у ФИО8 была кровь. ФИО8 был грязным и находился в алкогольном опьянении. ФИО8 попросил вызвать полицию, в связи с тем, что ФИО8 избили и похитили смартфон. Он по своему телефону позвонил в полицию и передал телефон ФИО8, который рассказал о произошедшем полиции. После чего он дал ФИО8 воды, чтобы умыться. ФИО8 умылся и ушел в неизвестном направлении, больше он ФИО8 не видел. Кто избил ФИО8 и похитил телефон – тот не говорил. После чего приехали сотрудники полиции, но ФИО8 уже не было (том № л.д. 198-201).

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина Погосян Б.А. подтверждается также материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от дата, согласно которого у ФИО8 был похищен смартфон марки «Apple iPhone 8», имеющий функцию доступа к сети «Интернет», имеющий привязку к банковской карте № с расчетным счетом №, оформленным на ФИО8 дата подозреваемый Погосян Б.А. похитил смартфон, после чего в период времени с 06 часов 23 минут до 11 часов 17 минут похитил денежные средства в размере 15 744 рубля. Последнее снятие денежных средств происходило в районе <адрес> в <адрес>. Установлено, что в действиях неустановленного лица, усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (том № л.д. 14);

- сообщением о преступлении, зарегистрированное в КУСП № от дата, согласно которого, дата в 06 часов 16 минут от ФИО8, дата года рождения, поступило сообщение о том, что по адресу: <адрес>, в районе пляжа Юбилейный с неизвестным произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес телесные повреждения сообщившему, после чего открыто похитил сотовый телефон марки «Apple iPhone 8» (том № л.д. 39);

- сообщением о преступлении, зарегистрированное в КУСП № от дата, согласно которого дата в 06 часов 16 минут поступило сообщение от ФИО8, дата года рождения, о том, что после хищения смартфона, он обнаружил, что с карты ПАО Сбербанк неустановленное лицо похитило денежные средства. Сообщивший пошел в банкомат и обнаружил снятие (том № л.д. 41);

- сообщением о преступлении, зарегистрированное в КУСП № от дата, согласно которого дата в 09 часов 09 минут поступило сообщение от ФИО8, дата года рождения, о том, что после хищения смартфона, он обнаружил, что с карты ПАО Сбербанк неустановленное лицо похитило денежные средства. Сообщивший пошел в банкомат и обнаружил снятие (том № л.д. 42);

- сообщением о преступлении, зарегистрированное в КУСП № от дата, согласно которого, дата в 10 часов 00 минут поступила телефонограмма № из ККБ №, согласно которой в ККБ № обратился ФИО8, дата года рождения. Обстоятельства: дата в 6 часов 00 минут по адресу: <адрес>, Спортивная Набережная был избит неизвестным. Диагноз: Перелом нижней челюсти. Госпитализирован в ЧЛХ (том № л.д. 45);

- заявлением от ФИО8, зарегистрированное в КУСП № от дата, согласно которого, ФИО8 просит провести проверку по факту того, что дата примерно в 06 часов 00 минут, находясь около кафе «Соль и перец», неизвестный парень нанес ему телесные повреждения, после чего он обнаружил отсутствие смартфона марки «Apple iPhone 8», который в ходе драки выпал на землю. Также дата он обнаружил, что с его банковского счета ПАО Сбербанк были списаны денежные средства около 20 000 рублей. Ему причинен значительный ущерб на общую сумму 35 000 рублей (том № л.д. 43);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием потерпевшего ФИО8 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2, с географическими координатами 43.114412 СШ, 131.874113 ВД, участвующий при осмотре потерпевший ФИО8 пояснил, что на данном участке дата примерно в 06 часов его ударил Погосян Б.А. кулаком в левую часть лица и похитил смартфон; в ходе осмотра места происшествия было установлено место и способ совершения преступления (том № л.д. 71-75);

- протоколом предъявления лица для опознания от дата, согласно которого потерпевший ФИО8 с уверенностью опознал Погосян Б.А., который дата примерно в 06 часов 00 минут, находясь в районе <адрес>, стр. 2 по <адрес> в <адрес>, нанес ему один удар кулаком в левую часть лица в область левой скулы, от которого ФИО8 упал, после чего Погосян Б.А. стал требовать, чтобы он сказал пароль от своего смартфона марки «Apple iPhone 8», на что он сообщил пароль. Впоследствии ФИО8 обнаружил хищение своего смартфона марки «Apple iPhone 8» и хищения денежных средств с банковского счета №, открытого на его имя, в сумме 15 744 рублей (том № л.д. 13-16);

- протоколом выемки с фото-таблицей от дата, согласно которого у потерпевшего ФИО8 были изъяты: коробка от похищенного смартфона марки «Apple iPhone 8», выписка по счету банковской карты ПАО Сбербанк № и банковская карта VISAСбербанк № на SERGEY MUKHORTOV (том № л.д. 99-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) с фото-таблицей от дата, согласно которого изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО8 коробка от похищенного смартфона марки «Apple iPhone 8», выписка по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № и банковская карта VISAСбербанк № на SERGEY MUKHORTOV осмотрены с участием потерпевшего ФИО8, который в ходе осмотра пояснил, что данная коробка от его похищенного смартфона марки «Apple iPhone 8», объемом памяти 64 Gb, который у него был похищен дата примерно в 06 часов 00 минут в районе <адрес>, стр. 2 по <адрес> в <адрес>, когда неизвестный мужчина (Погосян А.Б.) нанес ему один удар кулаком, от которого он упал, после чего Погосян А.Б. стал требовать пароль от смартфона марки «Apple iPhone 8», который он в последствии и назвал; в выписке по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № в строке 3, 5, и с 7 по 12 отражены списание денежных средств, однако он не осуществлял покупки и переводов денежных средств на банковскую карту №****5050, принадлежащую

П. ФИО1, со своей банковской карты банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанной к счету № , всего на общую сумму 15 744 рубля. Банковская карта была привязана к приложению «Apple Pay» в его смартфоне марки «Apple iPhone 8», который у него был похищен дата, которые в последующем признаны вещественным доказательством по уголовному делу, и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, коробка от похищенного смартфона марки «Apple iPhone 8» и банковская карта VISAСбербанк № на SERGEY MUKHORTOV возвращены на ответственное хранение потерпевшему ФИО8, выписка по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № хранится при материалах уголовного дела (том № л.д.105-114, 115, 119);

- протоколом выемки с фото-таблицей от дата, согласно которого у подозреваемого Погосян Б.А. и с участием защитника Ильина С.Н. был изъят смартфон марки «Apple iPhone 8» с чехлом, похищенный им у ФИО8 и банковская карта ПАО Сбербанк № (том № л.д. 29-32);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого изъятая дата в ходе выемки у подозреваемого Погосяна Б.А. банковская карта ПАО Сбербанк № была осмотрена с участием подозреваемого Погосян Б.А. в присутствии защитника Ильина С.Н., в ходе осмотра которой Погосян Б.А. пояснил, что на данную банковскую карту он осуществил три перевода денежных средств на сумму 8 000 рублей, 5 000 рублей и 90 рублей со смартфона марки «Apple iPhone 8», принадлежащего ФИО8, который у него оказался после произошедшего конфликта с ФИО8 дата в районе <адрес>, строение 2, по <адрес> в <адрес>. После осмотра банковская карта ПАО Сбербанк № признана вещественным доказательством по уголовному делу, приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, и возвращена на ответственное хранение подозреваемому Погосяну Б.А. (том № л.д. 35-38, 39, 40);

- протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от дата, согласно которого изъятый дата в ходе выемки у подозреваемого Погосяна Б.А. смартфон марки «Apple iPhone 8» с чехлом осмотрены с участием потерпевшего ФИО8, который в ходе осмотра пояснил, что данный смартфон марки «Apple iPhone 8», объемом памяти 64 Gb, в чехле у него похитили дата примерно в 06 часов 00 минут в районе <адрес>, стр. 2 по <адрес> в <адрес>, после того как неизвестный ему мужчина (Погосян А.Б.) нанес ему удар по лицу в область левой скулы, от которого он упал, а затем с его банковского счета банковской карты, привязанной к смартфону марки «Apple iPhone 8», на котором было установлено приложение «Apple Pay», были похищены денежные средства на общую сумму 15 744 рубля. После осмотра смартфон марки «Apple iPhone 8» с чехлом признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, и переданы на ответственное хранение потерпевшему ФИО8 (том № л.д. 120-123, 124, 125);

- заключением судебно-медицинской экспертизы № от дата, согласно выводов которого у ФИО8, 1993 года рождения, при поступлении в ГБУЗ «ККБ №» дата имелись повреждения: перелом левой скуловой кости и дуги, сопровождавшийся параорбитальной, субконъюнктивальной гематомой слева. Эти повреждения, давностью около 3-5 суток (на момент описания врачом-офтальмолога дата) причинены в результате локального ударного воздействия твердого тупого предмета. Не исключено их причинение «в срок и при обстоятельствах, указанных в постановлении» - дата. Указанная травма влечет за собой временную нетрудоспособность продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), в связи с чем, по признаку длительного расстройства здоровья расценивается как вред здоровью средней тяжести (п.7.1. «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» Приказа № н МЗиСР РФ от дата). Данные повреждения могли образоваться как от одного, так и более одного ударного воздействия в левую скуло-альвеолярную область (том № л.д. 209-213);

- заключением эксперта № № от дата, согласно выводов которого рыночная стоимость смартфона Apple модель Iphone 8 (A1863), с учетом его фактического состояния (наличия эксплуатационных дефектов), при условии его работоспособности, по состоянию на дата, составила 21 531,00 рубль. Представленный на исследование смартфон марки Apple модель Iphone 8 (A1863) IMEI: № серийный номер SN: FFMYXBSFJC6C, вероятно, находится в работоспособном состоянии (том № л.д. 223-231);

- протоколом проверки показаний на месте с фото-таблицей от дата, согласно которого подозреваемый Погосян Б.А. уверенно и точно воспроизвел обстоятельства совершенного им преступления, подтвердив свои показания, данные им ранее при допросе в качестве подозреваемого и указав на участок местности в районе строение 2, <адрес> в <адрес>, географические координаты: 43.114412 СШ, 131.874113 ВД, пояснив, что на данном участке он похитил смартфон, принадлежащий ФИО8 (том № л.д. 80-89);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием свидетеля ФИО14 осмотрен торговый зал магазина «Адмирал» по адресу: <адрес> «в»; в ходе осмотра места происшествия установлены место и способ совершения преступления (том № л.д. 53-58);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием свидетеля ФИО9 осмотрен торговый зал магазина «Смак» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра которого изъят компакт-диск с видеозаписью за дата; в ходе осмотра места происшествия установлены место и способ совершения преступления (том № л.д. 59-64);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого осмотрено помещение дополнительного офиса № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, в котором открыт банковский счет № банковской карты №, оформленным на ФИО8 (том № л.д. 66-70);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный у магазина «Адмирал» по адресу: <адрес> у магазина «Адмирала»; в ходе осмотра места происшествия установлены место и способ совершения преступления (том № л.д. 77-81);

- протоколом осмотра места происшествия с фото-таблицей от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный у магазина «Смак» по адресу: <адрес> «а»; в ходе осмотра места происшествия установлены место и способ совершения преступления (том № л.д. 82-86);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием потерпевшего ФИО8 осмотрен ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0160294907 от дата о движении денежных средств по банковской карте № карты ПАО Сбербанк № , привязанной к банковскому счету №, согласно осмотра которой дата в период с 06 часов 23 минут до 11 часов 17 минут были осуществлены покупки в двух магазинах, а также переведены денежные средства на банковскую карту № , принадлежащую ПОГОСЯН БОРИСУ АТОМОВИЧУ, всего на общую сумму 15744 рублей, участвующий в ходе осмотра потерпевший ФИО8 пояснил, что данные покупки на данные суммы денег он не осуществлял и денежные средства на банковскую карту Погосян Б.А. в сумме 8 000 рублей, 5 000 рублей и 90 рублей он не переводил. Денежные средства в сумме 199 рублей, указанные в строке 41, были им потрачены на оплату за товар при помощи банковской карты, и указанные в строке 43 денежные средства в размере 700 рублей были им обналичены при помощи банковской карты через банкомат. После осмотра выписка движения денежных средств признана вещественным доказательством по уголовному делу, приобщена в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела; хранится при уголовном деле (том № л.д. 141-152, 153, 137-140);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием подозреваемого Погосян Б.А. и защитника Сорванова Е.А. был осмотрен ответ ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0160294907 от дата о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк №, привязанной к банковскому счету №, согласно осмотра которого Погосян Б.А. пояснил, дата с помощью принадлежащего ФИО8 смартфона марки «Apple iPhone 8», на котором было установлено приложение «Apple Pay», он осуществил перевод денежных средств на свою банковскую карту и оплату за товар в магазинах, на сумму, которые отражены в осматриваемом документе в строках с 35 по 40, 42, 44, а именно: дата в 23:34:23 (по Московскому времени) перевел денежные средства в сумме 8 000 рублей на свою банковскую карту №; дата в 23:48:05 (по Московскому времени) оплатил товар в сумме

875 рублей в MAGAZIN SMAK; дата в 0:00:00 (время не указано) оплатил товар в сумме 403 рублей в IP BAGIROVA H S 2; дата в 0:00:00 (время не указано) оплатил товар в сумме 723 рублей в IP BAGIROVA H S 2; дата в 0:00:00 (время не указано) оплатил товар в сумме 209 рублей в IP BAGIROVA H S 2; дата в 0:00:00 (время не указано) оплатил товар в сумме 444 рублей в IP BAGIROVA H S 2; дата в 0:58:50 (по Московскому времени) перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на свою банковскую карты №; дата в 4:17:05 (по Московскому времени) перевел денежные средства в сумме 90 рублей на свою банковскую карты №; остальные покупки и переводы он не совершал (том № л.д. 47-59);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого осмотрен ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0167661279 от дата, согласно которого банковская карта № (банковский счет №) открыта в дополнительном офисе № по адресу: <адрес> на имя Погосяна Б.А., который после осмотра признан вещественными доказательством по уголовному делу, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства; хранится при материалах уголовного дела (том № л.д.131-134, 135, 130);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием потерпевшего ФИО8 осмотрен предоставленный по запросу ответ АО «Дальневосточный банк» исх. № от дата, согласно которого была проведена безналичная оплата банковской картой ПАО Сбербанк № (счет №), принадлежащей ФИО8: дата в 6:23 на сумму 403 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:26 на сумму 444 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:27 на сумму 723 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:28 на сумму 209 рублей в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»), участвующий при осмотре потерпевший ФИО8 пояснил, что в указанном магазине он ничего не покупала, и данные денежные средства были списаны с его банковской карты после того, как дата примерно в 06 часов Погосян Б.А. похитил у него смартфон марки «Apple iPhone 8», к которому привязана его банковская карта и на котором установлено приложение «Apple Pay». После осмотра ответ с АО «Дальневосточный банк» исх. № от дата признан вещественным доказательством по уголовному делу, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, хранится при материалах уголовного дела (том № л.д. 162-167, 168, 160-161);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием подозреваемого Погосяна Б.А. и защитника ФИО7 был осмотрен ответ предоставленный по запросу АО «Дальневосточный банк» исх. № от дата, согласно которого была проведена безналичная оплата банковской картой ПАО Сбербанк № (счет №), принадлежащей ФИО8: дата в 6:23 на сумму 403 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:26 на сумму 444 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:27 на сумму 723 рубля в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»); дата в 6:28 на сумму 209 рублей в магазине IP BAGIROVA (магазин «Адмирал»). Участвующий при осмотре подозреваемый Погосян Б.А пояснил, что в период времени с 06 часов 23 минут до 06 часов 28 минут дата он осуществил данные покупки в магазине «Адмирал», расположенный по адресу: <адрес>, оплачивая товар по смартфону марки «Apple iPhone 8». Данный смартфон он поднял с земли, после того, как дата примерно в 06 часов 00 минут за трибуной «ЦСКА», в районе <адрес>, строение 2 по <адрес> в <адрес> у него произошел конфликт с ФИО8, в ходе которого ФИО8 выронил указанный смартфон марки «Apple iPhone 8», и зная пароль, через приложение «Apple Pay», установленное на смартфоне, он осуществил данные покупки (том № л.д. 74-79);

- протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от дата, согласно которого с участием подозреваемого Погосян Б.А. и защитника ФИО7 осмотрен компакт-диск с видеозаписью совершенного преступления, изъятый дата в ходе осмотра магазина «Смак», расположенного по адресу: <адрес>, согласно осмотра видеозаписи видно, как Погосян Б.А. находится в торговом зале магазина «Смак», и подходит к кассе для оплаты за товар держа в руках смартфон Участвующий при осмотре Погосян Б.А. пояснил, что на видеозаписи изображен он, и что он подходит к кассе, чтобы оплатить выбранный им товар при помощи смартфона марки «Apple iPhone 8», через приложение «Apple Pay». Данный смартфон он поднял с земли, после того, как дата примерно в 06 часов 00 минут за трибуной «ЦСКА», в

районе <адрес>, строение 2 по <адрес> в <адрес> у него произошел конфликт с ФИО8, в ходе которого ФИО8 выронил указанный смартфон марки «Apple iPhone 8», и зная пароль, через приложение «Apple Pay», установленное на смартфоне, он впоследствии оплатил выбранный им товар в данном магазине. После осмотра CD-R диск с видеозаписью признан вещественным доказательством по уголовному делу, приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела; хранится при уголовном деле (том № л.д. 68-72, 73);

- протоколом очной ставки от дата между потерпевшим ФИО8 и подозреваемым Погосян Б.А. с участием защитника ФИО7, в ходе которой ФИО8 пояснил, что дата примерно в 06 часов 00 минут находясь в районе трибуну ЦСКА около забора, в районе <адрес>, стр. 2 по <адрес> в <адрес>, в ходе конфликта с Погосяном Б.А., последний ударил ФИО8 своей рукой сжатой в кулак в левую часть его лица-скулы, он упал на землю, после чего Погосян Б.А. сел на него сверху, и стал просить пароль от его смартфона, на что ФИО8 испугался за свою жизнь и продиктовал Погосяну Б.А. свой пароль, после чего он встал с земли и убежал. Он не видел, как смартфон оказался у Погосяна Б.А. Он точно помнит, что его смартфон лежал в кармане брюк надетых на нем перед конфликтом с Погосяном Б.А. Погосян Б.А. показания ФИО8 подтвердил частично, сообщив, что когда он вместе с ФИО8 находился за трибуной ЦСКА, он попросил у ФИО8 смартфон, чтобы позвонить своей девушке ФИО18, которая находилась недалеко от них, на что ФИО8 раз пять пытался разблокировать пароль смартфона и он в этот момент запомнил пароль, после чего взял у ФИО8 смартфон и позвонил своей девушке, но у девушки телефон был отключен. Он не помнит в какой момент он вернул ФИО8 смартфон, но после чего ФИО8 замахнулся на него, и он в этот момент ударил ФИО8 не сильно ладошкой в область лица, но промахнулся. Далее он пытался позвонить ФИО11, после чего он решил вернуть смартфон ФИО8, но в этот момент ФИО8 на него замахнулся и он своей правой рукой сжатой в кулак ударил ФИО8 в левую часть его лица, на что ФИО8 упал. Он протянул свою руку, чтобы поднять ФИО8, в этот момент он случайно на него завалился. После чего они вместе встали на ноги, и ФИО8 попытался еще раз на него замахнуться и он увидел, что из кармана ФИО8 выпал смартфон и в этот момент ФИО8 убежал. Он в этот момент стал кричать ФИО8 чтобы он возвратился и забрал смартфон обратно. ФИО8 сообщил, что точную последовательность событий он не помнит, но помнит, что Погосян Б.А. требовал у него пароль от его смартфона.

На вопрос следователя Погосяну Б.А., помнит ли он наизусть абонентский номер ФИО11, Погосян Б.А. отказался отвечать в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

ФИО8 настаивал на своих показаниях, изобличая Погосяна Б.А. (том № л.д. 64-67).

Приведенные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в связи с чем, суд признает их достоверными, допустимыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, в совокупности достаточными для признания Погосян Б.А. виновного в совершении инкриминируемых деяний.

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, так как приведенные доказательства последовательны, дополняют друг друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступлений, объективно отражают обстоятельства и события преступных деяний подсудимого.

В основу обвинительного приговора, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 162 УК РФ, суд берет показания подсудимого Погосяна Б.А. не отрицавшего, что он нанес потерпевшему Мухортову удар кулаком в область правой скулы. По преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о том, что он расплачивался в магазинах денежными средствами по телефону потерпевшего, а также сделал три перевода денежных средств себе на карту.

Показания потерпевшего ФИО8 о том, что когда он прогуливался по Набережной, к нему подошел Погосян, с которым произошел конфликт, в ходе которого, Погосян нанес ему удар правой рукой в область левой скулы, от чего он упал, испытал сильную физическую

боль, и из кармана джинс у него выпал телефон. После этого Погосян сел на него сверху в районе пояса и обхватил его горло своими пальцами обеих рук и начал душить. От этого он не мог дышать и начал хрипеть, он пытался сказать ему, чтобы он отпустил его и попросил пароль от телефона, который в этот момент находился у него в руках. После того, как он убрал свои руки с его шеи, сидя на нем верхом, он сказал «говори пароль от телефона». На что он продиктовал ему свой пароль, после чего, испугавшись за свою жизнь убежал. Взяв выписку из банка, обнаружил списание с его карты денежных средств.

Показания свидетелей:

ФИО13 в части того, что Погосян разговаривали с Мухортовым, а они с Поповой стояли в стороне. Он видел, как Мухортов передает свой телефон Погосяну. Когда телефон был у Погосяна Б.А. в руках, Мухортов попытался ударить Погосяна Б.А., но у него ничего не вышло, в этот момент Погосян Б.А. его ударил в область как ему показалось плеча и в этот момент Погосян Б.А. и парень пошли и зашли за трибуну ЦСКА, он и Попова Анастасия их уже не видели.

ФИО11 о том, что Погосян решил лично поговорить с Мухортовым, урегулировать конфликт. Погосян и Мухортов между собой общались, но о чем не было слышно. Они с Алексеевым находились возле забора у трибун, а Погосян и Мухортов зашли за трибуны, и их не было видно минут 5. Затем Мухортов выбежал из-за трибун с криками «Ждите мусоров», пробегая мимо них, сказал тоже самое, и побежал в сторону ул. Фонтанной, на лице у него были видны ссадины, лицо его покраснело. Она и Алексеев подошли к Погосяну, тот вышел из-за трибун и рассказал что произошло. Говорил, что Мухортов в какой-то момент замахнулся в его сторону, а он в ответ на это ударил его ладошкой по лицу, а потом в область грудной клетки кулаком. После чего телефон Мухортова остался у Погосян, а Мухортов, испугавшись, убежал. Потом Погосян и Алексеев зашли в магазин «Адмирал» на Набережной, через несколько минут вышли с двумя пакетами, в которых находились продукты питания. Через минуту подъехало такси, они сели в него и поехали в сторону Окатовой. Кто и какими деньгами расплачивался за такси и продукты питания ей неизвестно. Когда они приехали на Окатовую, Алексеев пошел домой, а Погосян предложил ей зайти в магазин возле дома. Они зашли в магазин, купили продукты питания и после этого разошлись по домам. Потом как оказалось, все покупки и проезд в такси оплачивались с карты Мухортова, привязанной к его телефону. Со слов Погосян ей известно, что Погосян видел пароль в телефоне и запомнил его.

А также показания свидетелей ФИО14, ФИО9, ФИО10

Оценивая показания указанных свидетелей, суд не находит оснований не доверять им, так как показания данных свидетелей последовательные, не противоречивые, дополняют друг друга, согласуются между собой и с совокупностью других исследованных по делу доказательств. Судом не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в его привлечении к уголовной ответственности. Все доказательства по делу были добыты в соответствии с действующим законодательством.

Также суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств недопустимыми. Свидетели, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ. Не доверять показаниям допрошенных свидетелей, у суда оснований не имеется. Следственные действия также проведены в соответствии с УПК РФ.

Приведенные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в связи с чем, суд признает их достоверными, допустимыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, в совокупности

достаточными для признания Погосян Б.А. виновным в совершении инкриминируемых деяний.

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемых ему преступлении, так как приведенные доказательства последовательны, дополняют друг друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступлений, объективно отражают обстоятельства и события преступных деяний подсудимого.

Доводы подсудимого Погосян Б.А. о том, что умысла у него на совершение разбоя не было, не состоятельны, опровергаются показаниями потерпевшего, и расцениваются судом как способ своей защиты и желание минимизировать свою ответственность и наказание.

Судом бесспорно установлено, что Погосян Б.А. совершил нападение на потерпевшего именно с целью хищения его имущества, при этом применил насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Как следует из показаний потерпевшего ФИО8, подсудимый его ударил удар кулаком правой руки в область левой скулы, от которого он упал на землю на спину, и испытал сильную физическую боль. После этого, когда он лежал на спине, парень залез на него, а именно сел сверху в районе пояса и обхватил его горло своими пальцами обеих рук и начал душить. От этого он не мог дышать и начал хрипеть, он пытался сказать ему, чтобы он отпустил. Парень все это время ничего не говорил. После того, как он убрал свои руки с его шеи, сидя на нем верхом, он сказал «говори пароль от телефона». На что он продиктовал ему свой пароль.

Показания потерпевшего объективно подтверждены выводами судебно-медицинской экспертизы о характере, локализации, механизме образования обнаруженных у него телесных повреждений, показаниями свидетелей.

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 года N 29 (в редакции от 16.05.2017 года), по ч. 1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.

Как установлено судом из совокупности вышеуказанных доказательств, действия Погосян Б.А. по применению указанного насилия к потерпевшему с целью хищения его имущества носили реальный характер, в момент его применения создавали опасность для его жизни и здоровья, способствовали подавлению его воли к сопротивлению. При нападении Погосян Б.А. сдавливал потерпевшему шею, душил его, он не мог дышать, хрипел, тем самым своими действиями он подавил сопротивление потерпевшего, который опасаясь за свою жизнь назвал ему свой пароль от телефона.

В связи с этим, суд квалифицирует действия Погосян Б.А. по ч. 1 ст. 162 УК РФ - как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья.

Об умысле Погосян Б.А. на кражу, то есть <...> хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета свидетельствуют его действия по совершению деяния из корыстных побуждений с целью получить фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным.

Таким образом, умысел подсудимого Погосян Б.А. на <...> хищение имущества ФИО8, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета, и его вина в совершении данного деяния нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и его действия подлежат квалификации по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть <...> хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета.

дата Погосян Б.А. добррровольно явился с повинной, был составлен протокол явки с повинной, зарегистрированный в КУСП № от дата, согласно которого Погосян Б.А. собственноручно пояснил, что дата примерно в 06 часов 00 минут находясь около трибуны ЦСК, расположенной по <адрес> в <адрес>, он похитил у неизвестного ему парня (в ходе следствия установлен - ФИО8), смартфон марки «Apple iPhone 8», с помощью которого совершил несколько покупок в магазинах <адрес>, а также через данный смартфон через номер «900» перевел на свою банковскую карту ПАО Сбербанк № денежные средства. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся, явку с повинной давал без психического и психологического воздействия со стороны сотрудников полиции (том № л.д. 5-6).

Суд считает установленным тот факт, что в момент совершения преступления Погосян Б.А. не находилась в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на сознание и поведение.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что он вменяем в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Доказательств, подтверждающих виновность подсудимого, по делу необходимое и достаточное количество.

В судебном заседании изучена личность подсудимого Погосян Б.А.: ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства УУП ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, директором МБОУ «СОШ № » - положительно, с предыдущего места работы ООО «Батони» - положительно, имеет место работы в ТЦ Черемушки «Миринэ» - бариста, холост, малолетних или несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, проживает с родителями и братом, мама перенесла операцию на шее по удалению опухоли, отец в морях, а брат учится в школе.

О наличии иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

При назначении наказания суд учитывает характер и общественную опасность совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Погосян Б.А., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – полное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников Погосян Б.А., оказание им материальной помощи близким родственникам, принесение извинений потерпевшему, добровольное возмещение морального ущерба, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности подсудимого, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, совершенного подсудимым, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание у подсудимого, суд приходит к выводу, что

в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет назначение наказания подсудимому в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание Погосян Б.А. следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ надлежит возложить на Погосян Б.А. исполнение определенных обязанностей.

С учётом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не усматривает необходимости в назначении подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку для исправления подсудимого считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд так же не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

Так же суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным.

При определении размера наказания Погосян Б.А. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Заявленный по уголовному делу гражданский иск в размере 30 744 рублей, в ходе следствия возмещен в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 299, 303, 304, 307-309, УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Погосян Бориса Атомовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 00 месяцев без штрафа;

по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 08 (восемь) месяцев без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 00 месяцев без штрафа и ограничения свободы.

Назначенное наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Погосян Б.А. исполнение обязанностей: в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации один раз в месяц, не

менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- коробку от похищенного смартфона марки «Apple iPhone 8»; банковскую карту VISAСбербанк № на SERGEY MUKHORTOV; смартфон марки «Apple iPhone 8» и чехол, переданные потерпевшему ФИО8 на ответственное хранение, по вступлении приговора в законную силу – вернуть потерпевшему ФИО8;

- банковскую карту ПАО Сбербанк № , переданную на ответственное хранение Погосян Б.А., по вступлении приговора в законную силу – вернуть подсудимому Погосян Б.А.;

- выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0160294907 от дата, ответ с ПАО Сбербанк исх. № ЗНО0167661279 от дата, ответ с АО «Дальневосточный банк» исх. № от дата, компакт-диск с видеозаписью совершенного преступления, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п М.Н. Бойко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».